

أولاً: بيانات عامة عن الملف

يتعلق الملف الحالي بمتابعة قضائية ذات طابع تقني-معماري، أثارت بشأن مشروع ذي وظيفة ثقافية، أدرج داخل نسيج عمراني مصنف، وما نسب إلى المعماري المصمم (A) من أفعال يُحتمل أن تُشكل إخلالاً بمبادئ الإدماج المعماري، ومساً بالانسجام العمراني، وإضراراً بالقيمة التراثية للموقع، وذلك على ضوء أحكام قانون حماية التراث الثقافي رقم 04-98، وقانون التهيئة والتعمير رقم 29-90، دون وجود نص تجريبي مباشر، وإنما استناداً إلى المبادئ العامة والمصلحة العامة.

الملف لا يتضمن سوابق جزائية، ولا يتعلق بمخالفة جزائية تقليدية، بل يدخل ضمن القضايا التقديرية ذات الطبيعة التقنية، حيث يلعب التقييم المعماري دوراً أساسياً في تكوين قناعة المحكمة.

ثانياً: تعريف بالمتهم (A)

المتهم (A) مهندس معماري، بالغ، يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، يمارس المهنة بصفة شرعية، وغير مسبوق قضائياً. المتهم معروف مهنيًا باشتغاله على مشاريع ذات طابع ثقافي ومعاصر، ويتبنى توجهًا معماريًا يقوم على القطيعة الشكلية المقصودة مع العمارة التقليدية، مع الاعتماد على الكتلة الصافية والمواد الحديثة.

لا يتضمن الملف ما يُثبت سوء نية شخصية أو منفعة خاصة، غير أن الخطأ المنسوب إليه – إن ثبت – هو خطأ مهني تقديري مرتبط بحدود الحرية المعمارية داخل موقع محمي.

ثالثاً: عرض المشروع محل المتابعة عرضاً واقعيًا

المشروع يتمثل في مركز ثقافي معاصر، مُبرمج داخل نسيج عمراني تاريخي مصنف، يتميز بتجانس شكلي ناتج عن تراكم تاريخي طويل، وبمقياس عمراني محدود، ومواد تقليدية، وعلاقات فراغية دقيقة.

التدخل المعماري داخل هذا النوع من الأنسجة لا يُفاس فقط بمدى احترام القوانين التقنية، بل بمدى انسجامه مع الذاكرة العمرانية والمشهد العام، وهو ما يجعل التقييم تقديرياً أكثر منه حسابياً.

رابعاً: التسلسل الإجرائي للملف

حيث يثبت من خلال مستندات الملف التقنية، والمذكرات المعمارية، والمعاينات الميدانية، أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ الإعلان عن مشروع ذي طابع ثقافي، تقرر إنجاز داخل نسيج عمراني تاريخي مصنف، يخضع لقيود خاصة من حيث طبيعة التدخلات المعمارية المسموح بها، بالنظر إلى ما يتمتع به الموقع من قيمة عمرانية، تاريخية، ووظيفية متراكمة.

وحيث إن المشروع المعني، منذ الإعلان الأولي عنه، تم تقديمه على أساس اعتماد لغة معمارية معاصرة صريحة، تقوم على إبراز الكتلة، وضوح الشكل، واستعمال مواد حديثة، دون أن يتضمن الإعلان أو الوثائق التمهيدية أي إشارة إلى مقاربة إدماجية أو تحليل دقيق للسياق العمراني المحيط، وهو ما يُعد أول إخلال ثابت في تسلسل الوقائع.

وحيث ثبت أن المتهم (A) ، بصفته المعماري المصمم، قام عند إعداد التصور المعماري الأولي باعتماد كتلة معمارية واحدة مدمجة ذات حضور بصري قوي، دون تفكيك حجمي أو توزيع مدروس للفراغات، الأمر الذي أدى إلى تكوين حجم معماري مهيمن مقارنة بالمباني المجاورة، وهو ما يشكل إخلالاً واضحاً بمبدأ التدرج العمراني السائد داخل النسيج المعني.

وحيث إن المشروع، في مرحلته التصورية، اعتمد ارتفاعاً يفوق المعدل العام للعلو المعتمد داخل المحيط المباشر، دون تقديم مبررات تصميمية قائمة على تحليل المقياس الإنساني أو العلاقة البصرية مع خط السماء القائم، وهو ما نتج عنه كسر واضح للانسجام العمودي للنسيج العمراني.

وحيث يثبت كذلك أن المتهم اعتمد في تصميم الواجهات على مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي، لاسيما الزجاج والخرسانة الظاهرة، دون إدراج عناصر بسيطة، سواء من حيث اللون أو الملمس أو النسبة، ما أدى إلى قطيعة مادية وبصرية مع المواد التقليدية السائدة داخل النسيج التاريخي، والتي تقوم أساساً على الحجر، الجير، والملمس غير اللامع.

وحيث إن هذا الاختيار المادي لم يكن معزولاً، بل تزامن مع معالجة واجهات ذات فتحات واسعة ومستمرة، لا تراعي إيقاع الفتحات التقليدية ولا نسبها، مما أدى إلى تشويه الإيقاع البصري للواجهات المحيطة وإضعاف القراءة المتواصلة للنسيج العمراني.

وحيث يثبت من خلال الوقائع أن الكتلة المعمارية المقترحة لم تُراعِ العلاقات الفراغية الدقيقة التي تميز الموقع، لاسيما الأزقة الضيقة والمسارات المتعرجة، حيث أدى تموضع المبنى وحجمه إلى تضيق الإحساس بالفراغ العام وتعزيز الشعور بالانغلاق البصري في بعض النقاط الحساسة.

وحيث نتج عن هذه الاختيارات التصميمية مجتمعة تأثير مباشر على الإضاءة الطبيعية للمباني المجاورة، من خلال حجب جزئي لمسارات الضوء داخل الأزقة، الأمر الذي يُعد مساساً بالراحة البيئية للسكان، ويُشكل إخلالاً بوظيفة النسيج التاريخي القائم على التوازن بين الظل والنور.

وحيث إن المشروع، في مجمله، لم يُظهر أي معالجة انتقالية بين القديم والجديد، سواء عبر التدرج الحجمي، أو عبر تفكيك الكتلة، أو عبر استعمال مواد بسيطة، وهو ما أدى إلى فرض لغة معمارية واحدة بشكل فجائي داخل منظومة مترابطة، بدل إدماجها تدريجياً.

وحيث إن المتهم، عند تقديم المشروع في مراحله المختلفة، ركّز على الخطاب المفاهيمي المتعلق بحرية التعبير المعماري، دون أن يُرفق ذلك بتحليل معمق للسياق العمراني، أو بدراسة تأثير المشروع على المشهد العام، وهو ما يُعد تقصيراً مهنيّاً ثابتاً في واجب التحليل المسبق داخل موقع محمي.

وحيث إن هذه الأخطاء، عند جمعها، لا تُعد مجرد خيارات تصميمية قابلة للنقاش، بل تشكل سلسلة أفعال مترابطة أدت إلى نتيجة واحدة، وهي الإخلال بمبدأ الإدماج المعماري، والمسّ بالانسجام العمراني، وإضعاف القيمة التراثية للموقع.

وحيث استمرت هذه الوضعية إلى غاية إدراج الملف للمناقشة القضائية، دون إدخال تعديلات جوهرية على التصميم من شأنها تصحيح الاختلالات المسجلة، مما جعل الوقائع ثابتة في حالتها إلى تاريخ الجلسة.

وحيث إن هذه الوقائع، كما هي ثابتة ومجتمعة، تُشكل أساس المتابعة المعروضة على المحكمة للفصل فيها.

خامساً: مجريات تحقيق الشرطة القضائية

يثبت أنه بتاريخ، وفي إطار المهام المخولة قانوناً، تم الوقوف على وضعية تدخل معماري يتمثل في مشروع ذي وظيفة ثقافية أدرج داخل نسيج عمراني تاريخي مصنف، يتميز بكثافة بنائية مرتفعة، مسارات ضيقة، ارتفاعات متقاربة، مواد تقليدية، وتجانس بصري ناتج عن تراكم عمراني طويل. وقد لوحظ أن المشروع المعني يعتمد على مبنى واحد ذي كتلة مدمجة، ذات حضور بصري قوي، يظهر بوضوح داخل المشهد العمراني المحيط، ويختلف من حيث الحجم واللغة المعمارية عن المباني المجاورة.

وخلال المعاينة، تبين أن الكتلة المعمارية للمشروع تفوق في ارتفاعها المتوسط العام للارتفاعات السائدة داخل المحيط المباشر، مما أدى إلى كسر خط السماء المحلي وإحداث انقطاع واضح في التسلسل العمودي للنسيج العمراني. كما لوحظ غياب أي تدرج حجمي أو معالجة انتقالية بين الكتلة الجديدة والمباني القائمة، حيث يظهر الانتقال فجائياً دون مراحل وسيطة تخفف من حدة الاختلاف.

كما ثبت أن الواجهات المعتمدة تعتمد مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي، لاسيما الأسطح الملساء والمواد غير التقليدية، دون إدراج عناصر مادية بسيطة من شأنها خلق استمرارية بصرية أو مادية مع المواد التقليدية السائدة داخل النسيج، الأمر الذي أدى إلى قطيعة واضحة في الملمس واللون. إضافة إلى ذلك، فإن معالجة الفتحات في الواجهات لا تحترم الإيقاع التقليدي من حيث النسب والتوزيع، حيث تم اعتماد فتحات واسعة ومستمرة لا تتسجم مع النمط السائد، مما أحدث تشويشاً في القراءة البصرية المتواصلة للواجهات المجاورة.

ومن حيث علاقة المبنى بالفضاء العام، تبين أن تموضع الكتلة داخل الموقع، بالنظر إلى حجمها وامتدادها، أثر على الإحساس بالفراغ داخل المسارات الضيقة المجاورة، وكّرّس شعوراً بالانغلاق البصري في نقاط معينة، وهو ما يُعد إخلالاً بالعلاقات الفراغية الدقيقة التي تميز هذا النوع من الأنسجة العمرانية.

كما ثبت أن الكتلة المعمارية، بحكم ارتفاعها وتموضعها، تسببت في حجب جزئي لمسارات الضوء الطبيعي داخل الأزقة المحيطة، مع تعزيز مناطق ظل دائمة في بعض المقاطع، مما يؤثر على التوازن البيئي القائم على التناوب بين الضوء والظل داخل النسيج التاريخي، وقد يُحدث تأثيراً على التهوية الطبيعية نتيجة الكتلة المدمجة.

وبالاطلاع على الوثائق التقنية المتوفرة، لوحظ غياب دراسة تحليل سياقي مفصلة تُعالج علاقة المشروع بالمحيط من حيث المقياس، الارتفاع، المواد، والتأثير البصري العام، كما لم يتم العثور على دراسة خاصة بالتدرج الحجمي أو معالجة الانتقال بين القديم والجديد، حيث اقتصر الملف على عرض مفاهيمي عام دون تفصيل تقني يبرر الاختيارات المعتمدة داخل موقع محمي.

وخلال سماع المعني بالأمر (A)، صرّح أن المشروع يعتمد لغة معمارية معاصرة مقصودة، وأن التباين المعماري خيار واع يهدف إلى التعبير عن زمن التدخل، غير أنه أقر بعدم إعداد دراسات تحليل سياقي معمقة، مكتفياً بالمقاربة المفاهيمية العامة، ودون معالجة تفصيلية لتأثير الكتلة والارتفاع على النسيج المحيط.

وبناءً على ما سبق، تم تثبيت الوقائع المتمثلة في عدم احترام مبدأ الإدماج المعماري داخل نسيج عمراني مصنف، والهيمنة البصرية غير المبررة للكتلة المعمارية، وكسر الانسجام العمودي والأفقي للنسيج، وغياب المعالجة الانتقالية بين القديم والجديد، مع تسجيل تأثير مباشر على الراحة البيئية للمحيط المباشر، وذلك دون الفصل في المسؤولية النهائية، وترك تقدير ذلك للجهة القضائية المختصة.

وحرر هذا المحضر لإثبات الوقائع المادية كما عاينت على أرض الواقع، قصد ضمه إلى ملف المتابعة القضائية.

تم في اليوم وعلى الساعة سماع المتهم (A) ، بعد التحقق من هويته وصفته المهنية، وبعد إشعاره بمحتوى الوقائع المنسوبة إليه، وتذكيره بوجود الإدلاء بتصريحات صادقة، فصرّح بما يلي:

س: ما هي صفتك المهنية، وما علاقتك بالمشروع موضوع الملف؟

ج: أنا مهندس معماري، ومسؤول عن إعداد التصور المعماري والدراسات التصميمية للمشروع ذي الوظيفة الثقافية محل المتابعة، وقد قمت بذلك في إطار ممارسة مهنتي وبموجب تكليف قانوني.

س: هل تؤكد أنك صاحب القرار النهائي في الاختيارات المعمارية المتعلقة بالكتلة، الارتفاع، والمواد؟

ج: نعم، الاختيارات المعمارية الأساسية تعود لي، مع مراعاة البرنامج الوظيفي والمعطيات العامة للموقع.

س: هل كنت على علم بأن الموقع الذي أدرج فيه المشروع مصنف كنسيج عمراني تاريخي يخضع لقيود خاصة؟

ج: نعم، كنت على علم بالطابع التاريخي للموقع وبحساسيته العمرانية.

س: ما هي المقاربة التي اعتمدتها عند إعداد التصور المعماري داخل هذا النسيج؟

ج: اعتمدت مقاربة معمارية معاصرة تقوم على التباين الواعي، واعتبرت أن العمارة الجديدة يجب أن تعبّر عن زمنها دون تقليد مباشر للعمارة التقليدية.

س: هل قمت بإعداد دراسة تحليل سياقي مفصلة قبل تثبيت الكتلة المعمارية والارتفاعات؟

ج: لم أعد دراسة مستقلة تحت هذا المسمى، وإنما اعتمدت على قراءة عامة للموقع ومعطياته.

س: هل تتوفر في ملف المشروع وثيقة تقنية تُبرر اختيار كتلة واحدة مدمجة داخل هذا النسيج؟

ج: لا توجد وثيقة منفصلة، وإنما تم تبرير ذلك ضمن الفكرة العامة للمشروع.

س: هل تدرك أن اعتماد كتلة واحدة مدمجة أدى إلى هيمنة بصرية واضحة داخل النسيج المحيط؟

ج: كنت مدركاً أن الكتلة ستكون واضحة بصرياً، لكنني لم أعتبر ذلك هيمنة سلبية.

س: هل قمت بدراسة مقارنة لارتفاع المشروع مع الارتفاعات السائدة في المحيط المباشر؟

ج: لم أنجز دراسة مقارنة رقمية، وإنما اعتمدت على تقدير بصري عام.

س: هل تؤكد أن ارتفاع المشروع يفوق متوسط ارتفاع المباني المجاورة؟

ج: نعم، الارتفاع أعلى نسبياً من بعض المباني المجاورة.

س: هل قمت بإدراج تدرج حجمي أو عناصر انتقالية بين الكتلة الجديدة والمباني القائمة؟

ج: لا، اعتمدت على وضوح الكتلة دون تدرج.

س: ما سبب عدم اعتماد التدرج الحجمي داخل نسيج يقوم أساساً على التدرج والتراكم؟

ج: اعتبرت أن التدرج قد يُضعف الفكرة المعمارية الأساسية للمشروع.

س: فيما يخص المواد، لماذا تم اختيار مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي داخل نسيج تقليدي؟

ج: اخترت المواد الحديثة لأنها تعبّر عن معاصرة المشروع، ولم أرَ ضرورة لمحاكاة المواد التقليدية.

س: هل قمت بإدراج مواد وسيطة أو معالجات مادية تخفف من حدة الانتقال البصري؟
ج: لا، لم يتم إدراج مواد وسيطة.

س: هل درست تأثير هذه المواد على المشهد العام داخل الأزقة الضيقة؟
ج: لم تُنجز دراسة مستقلة لهذا الغرض.

س: هل تدرك أن معالجة الواجهات والفتحات لا تحترم الإيقاع السائد داخل النسيج؟
ج: أدرك أن الواجهات مختلفة، لكنني اعتبرت ذلك خيارًا تصميميًا.

س: هل قمت بدراسة تأثير المشروع على الإضاءة الطبيعية للمباني المجاورة؟
ج: لم تُنجز دراسة تفصيلية، وإنما تم الاكتفاء بتقدير عام.

س: هل تعترف بأن المشروع أدى إلى **حجب جزئي للضوء الطبيعي** داخل بعض المسارات المجاورة؟
ج: قد يكون هناك حجب جزئي، لكنه لم يكن مقصودًا.

س: هل ترى أن هذه النتائج ناتجة عن أخطاء تقنية أم عن اختيارات معمارية واعية؟
ج: هي نتيجة اختيارات معمارية واعية.

س: هل تعتبر أن هذه الاختيارات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النسيج التاريخي؟
ج: أخذتها بعين الاعتبار من زاوية فكرية، وليس من زاوية تقليدية.

س: هل تؤكد أنك لم تُدخل تعديلات جوهرية على التصميم رغم الملاحظات المسجلة؟
ج: نعم، لم أدخل تعديلات جوهرية.

س: هل لديك ما تضيفه بخصوص الوقائع المنسوبة إليك؟
ج: أؤكد أنني لم أقصد المساس بالموقع، وأن المشروع يعكس قناعة معمارية معاصرة.
وبعد تلاوة المحضر على المتهم، صرّح بمطابقته لتصريحاته، وأمضى عليه بعد ذلك.

سابعًا: موقف وكيل الجمهورية وتكييفه للوقائع

بعد الاطلاع على ملف المتابعة رقم 202501 / TA / ، والمتعلق بمشروع ذي وظيفة ثقافية أدرج داخل نسيج عمراني تاريخي مصنف، وبعد دراسة محاضر الوقائع، والتصريحات المدلى بها من طرف المتهم (A) ، والوثائق التقنية والمعمارية المرفقة، تبين أن الوقائع الثابتة في الملف تتمحور حول تدخل معماري تم داخل موقع يخضع لقيود خاصة تتعلق بحماية التراث والانسجام العمراني.

وحيث ثبت من خلال عناصر الملف أن المتهم (A) ، بصفته المعماري المصمم للمشروع، قام بإعداد تصور معماري يعتمد على كتلة واحدة مدمجة ذات حضور بصري قوي، دون تفكيك جملي أو معالجة انتقالية، وباعتماد ارتفاع يفوق الارتفاعات السائدة داخل المحيط المباشر، ودون تقديم مبررات تقنية قائمة على تحليل سياقي معمق، الأمر الذي أدى إلى هيمنة بصرية واضحة داخل النسيج القائم.

وحيث ثبت كذلك أن المتهم اعتمد مواد حديثة ذات انعكاس بصري قوي، دون إدراج عناصر وسيطة من شأنها ضمان استمرارية مادية أو بصرية مع المواد التقليدية السائدة داخل النسيج التاريخي، مما أدى إلى قطيعة واضحة في الملمس واللون، وأخلّ بالإيقاع البصري للواجهات المحيطة.

وحيث تبين أن معالجة الواجهات والفتحات لا تحترم النسب والإيقاع السائد داخل النسيج العمراني المصنف، وأن تموضع الكتلة المعمارية وحجمها أثرا على العلاقات الفراغية الدقيقة للموقع، لاسيما في المسارات الضيقة، مع تسجيل تأثير مباشر على الإضاءة الطبيعية والراحة البيئية للمحيط المباشر.

وحيث أقرّ المتهم (A) ، أثناء سماعه، بأنه لم يُنجز دراسات تحليل سياقي مفصلة، ولم يعتمد دراسات تدرج حجمي أو دراسات تأثير بيئي مفصلة، مكتفياً بمقاربة مفاهيمية عامة، وهو ما يُعدّ تقصيراً مهنيّاً ثابتاً في واجب التحليل المسبق داخل موقع محمي.

وحيث إن الوقائع، كما هي ثابتة ومجمعة، لا تتعلق بمجرد اختلاف في الذوق المعماري أو بحرية تعبير فني مجرد، بل تمس بمبادئ عامة محمية قانوناً، وعلى رأسها حماية التراث الثقافي، وضمان الانسجام العمراني، والحفاظ على المصلحة العامة، طبقاً لأحكام قانون 04-98 المتعلق بحماية التراث الثقافي، وقانون 29-90 المتعلق بالتهيئة والتعمير.

وحيث إن غياب نص تجريمي صريح يمنع العمارة المعاصرة داخل الأنسجة التاريخية لا يُعفي من المسؤولية عند ثبوت الإخلال بالمبادئ العامة التي تحكم التدخل داخل المواقع المصنفة، خاصة عندما يترتب عن ذلك تشويه للمشهد العمراني وإضعاف للقراءة التاريخية للمكان.

وحيث إن تقدير مدى خطورة هذه الإخلالات وآثارها العمرانية يخرج عن الاختصاص التقديرى للنياية، ويدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المختصة، بالنظر إلى الطابع التقني والمعماري للوقائع.

لذلك، وبناءً على ما سبق، يلتزم وكيل الجمهورية إحالة الملف على المحكمة المعمارية المختصة، قصد النظر في الوقائع المنسوبة إلى المتهم (A) ، وتقدير مدى قيام الإخلال بمبادئ الإدماج المعماري والانسجام العمراني، والفصل في المسؤولية وفق ما تراه المحكمة مناسباً، مع الاحتفاظ بحق النياية في تقديم ملاحظات إضافية أثناء الجلسة.

وحرر هذا المحضر لإثبات موقف النياية العامة وطلب الإحالة، قصد ضمه إلى ملف القضية وعرضه على السيد القاضي للفصل.

ثامناً: ردود الهيئات التقنية والإدارية

أرفق الملف بمراسلات رسمية وردود تقنية، جاء فيها:

- مديرية التعمير: أكدت أن احترام الارتفاعات والسياق من المبادئ الأساسية في المناطق المصنفة.
- مديرية الثقافة: اعتبرت أن المشروع يُضعف القراءة التاريخية للمكان.
- مصالح البيئة: أشارت إلى تأثير محتمل على الإضاءة والتهوية.

تاسعاً: التحليل المعماري كعنصر واقعي في الملف

يُستخلص من مجمل الوثائق أن الإشكال ليس في كون المشروع معاصراً، وإنما في:

- المقياس العمراني غير المنسجم
- غياب التدرج الحجمي
- هيمنة الكتلة داخل نسيج حساس

وهو ما قد يُعد إخلالاً بمبدأ الإدماج، دون أن يصل بالضرورة إلى مستوى الخطأ الجزائي التقليدي.

حادي عشر: نقاط قانونية معروضة على تقدير القاضي

- هل يُشكّل المشروع إخلالاً بمبدأ الإدماج المعماري؟
- هل تُقدّم حرية الإبداع على حماية النسيج التراثي؟
- هل يكفي غياب النص التجريمي الصريح للبراءة؟
- هل يمكن اللجوء إلى البراءة مع التوصية بالتعديل؟

ثاني عشر: الصيغ الممكنة للحكم

1. الإدانة، تأسيساً على الإخلال بالمبادئ العامة لحماية التراث
2. البراءة، لعدم قيام ركن المخالفة الصريحة
3. البراءة بقرار القاضي (Override) ، مع تعليل معماري مفصل وتوصية تقنية

اهم القوانين في القضية

القانون رقم 04-98 المؤرخ في 15 جوان 1998

المتعلق بحماية التراث الثقافي

• المادة 2

النص: يُقصد بالتراث الثقافي، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، المادية وغير المادية، التي تكتسي قيمة تاريخية أو فنية أو معمارية أو عمرانية أو اجتماعية، والموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة.

• المادة 16

النص: تخضع كل عملية ترميم أو تهيئة أو بناء جديد داخل قطاع محفوط أو موقع مصنف أو موقع ذي قيمة ثقافية، لترخيص مسبق، ويجب أن تحترم هذه العمليات الطابع المعماري والعمراني للموقع.

• المادة 17

النص: يجب أن تهدف التدخلات داخل المواقع ذات القيمة الثقافية إلى المحافظة على الانسجام العام، واحترام المقياس، والمواد، والأشكال العمرانية السائدة.

القانون رقم 29-90 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990

المتعلق بالتهيئة والتعمير

• المادة 3

النص: تُراعى في كل عمليات البناء والتهيئة قواعد الانسجام العمراني، واحترام الطابع المعماري للمناطق المبنية.

• المادة 76

النص: كل بناء لا يحترم القواعد العمرانية أو يشوه المحيط المبني يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جويلية

2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

المادة 15

النص:

يجب أن تخضع المشاريع التي من شأنها التأثير على المحيط العمراني أو البيئي لدراسات تقييم التأثير.

القانون المدني الجزائري

• المادة 124

النص:

كل عمل أيا كان يرتكبه المرء، ويسبب ضرراً للغير، يلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعويض.

• المادة 125

النص:

يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر إذا كان ناتجاً عن خطئه أو إهماله أو عدم احتياظه.

